

주의 요구

1. 제 목 : ●●● 진입도로 설계변경 단가 오류

2. 관계기관 : ○○④④병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○④④병원에서는 ●●● 진입도로 확장공사를 위해 아래 [표 1]과 같이 공사 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○④④병원 ●●● 진입도로 확장공사 계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약업체
합 계		0	

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」제19조(설계변경 등)에 따르면 설계서에 누락·오류가 있거나 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 설계변경이 가능하다고 정하고 있으며,

「국가계약법 시행령」제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「공사계약일반조건」제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에서는 설계변경으로 인해 공사 내역서에 계약단가가 없는 신규비목이 추가될 경우, 신규비목의 단가는 설계변경 당시 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 설계변경으로 당초 공사 내역서에 없던 신규비목이 추가될 경우 계약당시 낙찰률을 적용하여 변경계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원에서 '20.12. 체결한 ●●● 진입도로 확장공사 변경계약 내역을 확인한 결과, 설계변경으로 흙운반 등 신규비목이 추가되어 설계변경 단가에 입찰시 낙찰률(##.###%)을 적용한 금액으로 변경계약을 하여야 하는데도, 아래 [표 2]와 같이 자체적으로 산출한 낙찰률(##.##%)을 잘못 적용한 바 있으며,

또한 설계변경 시 신규비목의 재료비, 노무비, 경비 항목에 일괄 적용하여야 할 낙찰률을 노무비, 경비 항목에만 적용하여 결과적으로 공사비 \$,\$\$\$천 원 상당을 과다 산정한 것으로 확인됩니다.

[표 2] ●●● 진입도로 확장공사 설계변경 및 재산정 내역(신규비목)

(단위 : 원)

품 명	수 량	[A]변경계약 내역(94.8%)				[B]준공대금 지급내역(94.8%)				[C]낙찰률(88.43%) 적용 재산정				차액 [B-C]
		재료비	노무비	경비	합 계	재료비	노무비	경비	합 계	재료비	노무비	경비	합 계	
합 계														

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직종	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고